

LISTA DE EXERCÍCIOS

1. Os novos direitos emergem da necessidade humana e de contextos históricos, não seguindo uma lógica de substituição entre gerações, mas sim de acréscimo e complementaridade?

R: Sim. Os novos direitos não surgem para substituir os anteriores, mas sim para expandi-los e adaptá-los às novas realidades. Eles surgem das necessidades humanas e dos contextos históricos que exigem novas formas de proteção e garantia da dignidade.

2. Os direitos civis e políticos, associados à primeira dimensão dos direitos, surgiram nos séculos XVIII e XIX com as revoluções americana e francesa, baseando-se em uma fundamentação liberal-individualista e priorizando valores como liberdade, igualdade, propriedade e segurança? Justifique sua resposta.

R: Sim, pois sua principal preocupação era garantir liberdades individuais contra a interferência do Estado e assegurar a igualdade jurídica entre os cidadãos.

3. Os direitos sociais, econômicos e culturais, relacionados à segunda dimensão dos direitos, estão associados ao Estado do Bem-Estar Social e foram reforçados por constituições do início do século XX, abrangendo áreas como saúde, educação e trabalho? Justifique sua resposta.

R: Sim. Esta dimensão surgiu como uma resposta às desigualdades geradas na primeira dimensão, reconhecendo a necessidade de garantir condições mínimas de dignidade e bem-estar para toda a população.

4. Cite exemplos de direitos de terceira dimensão.

R: Direito ao meio ambiente equilibrado; Direito ao desenvolvimento; Direito à paz; Direito à proteção do patrimônio comum da humanidade.

5. Os direitos de quarta dimensão, ligados à bioética e à biotecnologia — como eutanásia, engenharia genética e clonagem — envolvem questões complexas e polêmicas que exigem regulamentação ética e jurídica em nível global? Justifique sua resposta.

R: Sim, pois refletem preocupações que vão além das fronteiras nacionais e exigem regulamentação para equilibrar avanços científicos e respeito à dignidade humana.

6. Qual das alternativas caracteriza corretamente os direitos de quinta dimensão?

- a. Referem-se aos direitos trabalhistas e sociais, como saúde, educação e moradia.
- b. Estão ligados à bioética e tratam de temas como clonagem e engenharia genética.
- c. **Envolvem o ciberespaço, como privacidade digital, crimes virtuais e uso da internet, exigindo novas regulações civis e penais.**

- d. Correspondem aos direitos civis e políticos surgidos nas revoluções do século XVIII.
7. Qual das alternativas está de acordo com a atuação da ONU frente aos direitos humanos no ambiente digital?
- a. A ONU considera que a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) não se aplica ao ambiente online, sendo necessário criar uma nova declaração específica.
 - b. As normas tradicionais têm sido totalmente suficientes para lidar com os desafios digitais, dispensando novas diretrizes internacionais.
 - c. **A ONU reconhece a aplicabilidade da DUDH ao ambiente online e tem produzido documentos como os Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos (2011), além de resoluções recentes sobre IA e integridade da informação.**
 - d. Existe consenso internacional pleno sobre como aplicar os direitos humanos ao ambiente digital, o que torna desnecessária a criação de novos documentos.
8. Cite exemplos de Cartas Internacionais de Direitos Humanos digitais.
- R: Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital; Carta Espanhola de Direitos Digitais; Declaração Europeia para a Década Digital.**
9. Sobre o direito à privacidade segundo a Constituição Federal e os princípios legais, assinale a alternativa correta:
- a. A privacidade refere-se apenas à proteção de dados financeiros de um indivíduo e não inclui aspectos como honra e imagem.
 - b. **A Constituição Federal garante a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização por danos decorrentes de sua violação.**
 - c. A violação da privacidade só gera reparação se houver prejuízo exclusivamente patrimonial.
 - d. A privacidade está relacionada apenas a informações públicas que podem ser divulgadas livremente pelo Estado.
10. A correspondência, a comunicação e os dados das pessoas são invioláveis. Isso quer dizer que ninguém pode ter acesso ao seu conteúdo, romper seu sigilo? Justifique sua resposta.
- R: Os dados são invioláveis, salvo, em último caso, por ordem judicial, que estes sejam disponibilizados para investigações criminais ou instruções processuais penais.**
11. Segundo a Constituição Federal de 1988, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença? Justifique sua resposta.
- R: Sim. Esse princípio reforça a proteção à manifestação de ideias e à produção cultural e científica, assegurando que qualquer cidadão possa**

se expressar sem a necessidade de autorização prévia ou restrições arbitrárias.

12. Considerando-se que o e-mail é uma espécie de correspondência, apesar da forma eletrônica, ele teria, antes de tudo, a mesma natureza jurídica da correspondência convencional e, portanto, sua violação é violação da privacidade?

R: Sim, pois independentemente do meio pelo qual a correspondência ocorre, o princípio da privacidade e do sigilo deve ser respeitado.

13. Com a promulgação da Emenda Constitucional no 115/2022, qual direito foi elevado ao status de direito fundamental e incluído expressamente no art. 5º da Constituição Federal por meio do inciso LXXIX?

R: O inciso LXXIX no art. 5º assegura expressamente o direito à proteção de dados, inclusive nos meios digitais.

14. O STF decidiu que o direito ao esquecimento é compatível com a Constituição, quando se trata da divulgação de fatos verídicos e lícitos.

R: Não. O STF decidiu que o direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição, quando se trata da divulgação de casos verídicos. Excessos devem ser analisados caso a caso.

15. Exemplifique conteúdos que podem ser considerados bens relacionados à herança digital.

R: Perfis em redes sociais, e-mails, mensagens, arquivos em nuvem, domínios, sites, carteiras digitais, criptomoedas, assinaturas, licenças, entre outros.

16. O exercício da liberdade de expressão impede que o prejudicado busque indenização do internauta ofensor quando a manifestação causar dano moral e/ou patrimonial?

R: Não. A constituição federal de 1988 garante a liberdade de expressão, mas essa não é absoluta e deve ser exercida com responsabilidade.

17. Assinale a alternativa correta sobre a proteção da intimidade e dos dados pessoais na internet:

- a. O provedor de conexão pode monitorar livremente os pacotes de dados transmitidos pelos usuários, desde que com fins comerciais.
- b. A inviolabilidade da intimidade e da vida privada não se aplica ao ambiente virtual.
- c. **O acesso ao conteúdo das comunicações dos usuários na internet depende de ordem judicial, sendo vedado o monitoramento sem autorização.**
- d. A lei permite o compartilhamento dos dados de navegação dos usuários com terceiros sem o consentimento do titular.

18. Explique o princípio da neutralidade de rede previsto no Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/2014).

R: O princípio da neutralidade prevê que o acesso à internet pelo usuário pode dar-se de forma livre para quaisquer fins: pesquisas, compras, jogos. Não pode haver diferenciação em razão do uso realizado pelo internauta, sendo possível apenas serem oferecidos pacotes com valores diversos para fins da velocidade na navegação.

19. Assinale a alternativa correta sobre a responsabilidade dos provedores de internet quanto ao conteúdo de terceiros, conforme o Marco Civil da Internet:
- a. Os provedores de conexão são sempre responsáveis por danos causados por conteúdos publicados por terceiros.
 - b. Os provedores de aplicações de internet podem ser responsabilizados civilmente mesmo sem ordem judicial para retirada de conteúdo.
 - c. **A responsabilização civil dos provedores de aplicações de internet por conteúdo de terceiros exige, via de regra, ordem judicial específica determinando a remoção do conteúdo.**
 - d. Os websites e redes sociais respondem automaticamente por qualquer ato ilícito praticado por seus usuários.
20. De acordo com o Marco Civil da Internet, como se dá a responsabilização dos provedores de aplicações de internet em casos de divulgação não consentida de conteúdos íntimos, como nudez ou atos sexuais?

R: O provedor tem responsabilidade subsidiária, ou seja, só responde se não remover o conteúdo após notificação direta do participante (sem necessidade de ordem judicial).